



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

19 ביוני 2023

1633

ל' בסיוון התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 107) (הסדר גישור בין-לאומי), התשפ"ג-2023 1134

הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 107) (הסדר גישור בין-לאומי), התשפ"ג-2023

1. תיקון סעיף 179 בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 179 –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי ההגדרה "הסדר גישור" יבוא:

"הסדר גישור בין-לאומי" – הסדר גישור בכתב שעניינו יישוב סכסוך בעניין מסחרי בין בעלי דין, שמתקיים לגביו, במועד כריתתו, אחד מאלה:

(1) מקומות העסקים של שניים מבעלי הדין, לפחות, נמצאים במדינות שונות; לענין זה –

(א) היה לבעל דין יותר ממקום עסקים אחד, יראו כמקום העסקים את המקום שהקשר שלו לסכסוך שהוא נושא הסדר הגישור, הוא ההדוק ביותר;

(ב) לא היה לבעל דין מקום עסקים, יראו כמקום העסקים את מקום המגורים הרגיל של בעל הדין;

דבריו הסבר

משולב], התשמ"ד-1984 (להלן – החוק), וקביעת תקנות ליישומה, ייתנו לצדדים ממדינות שונות, המבקשים לפתור את הסכסוך ביניהם בהליך גישור בין-לאומי, את הוודאות הנדרשת לשם אכיפת הסדר הגישור שייחתם בסיום ההליך, באמצעות בתי המשפט בישראל.

התיקון המוצע מנוסח באופן כללי ואינו נוקב במפורש בשמה של אמנת סינגפור, כדי לאפשר את יישומן של אמנות נוספות שיכול שיגובשו בתחום זה ושישראל תצטרף אליהן, בעתיד. זאת, בדומה לדרך שבה מעוגן בחוק הבוררות, התשכ"ח-1968 (להלן – חוק הבוררות), המנגנון שמאפשר את יישומה של אמנת ניו-יורק בדיון הישראלי (ראו סעיף 29 לחוק האמור).

סעיף 179 לחוק מסדיר את סמכות בתי המשפט בכל הנוגע להליכי גישור, ובין השאר, את סמכות בית המשפט, בהסכמת בעלי הדין, להעביר תובענה לגישור, וכן את סמכותו לתת להסדר גישור שהוגש (בין שהוגשה תובענה ובין שלא הוגשה) תוקף של פסק דין. מוצע להוסיף לסעיף קטן (א) של הסעיף האמור הגדרה למונח "הסדר גישור בין-לאומי", התואמת את ההגדרה שבסעיף 1 לאמנת סינגפור ולעגן, בסעיף קטן (ט) כנוסחו המוצע, את המנגנון המאפשר אכיפה של הסדרי גישור בין-לאומיים בהתאם להוראות האמנה האמורה.

ההגדרה המוצעת למונח "הסדר גישור בין-לאומי" באה להבהיר שרק הסדר גישור שלו מאפיינים בין-לאומיים ברורים ייאכף בהתאם למנגנון שבאמנה. על פי המוצע ובהתאם לקבוע באמנת סינגפור, הסדר גישור ייחשב להסדר גישור בין-לאומי רק בשני מקרים: האחד, כאשר מקומות העסקים של שניים לפחות מהצדדים להסדר

החוק המוצע בהצעת חוק זו נועד לאפשר את אשרורה של אמנת סינגפור בדבר הסדרי גישור בין-לאומיים (נפתחה לחתימה ב-2019), שעליה חתמה ישראל ביום 1 באב התשע"ט (7 באוגוסט 2019) (להלן – אמנת סינגפור). האמנה נכנסה לתוקף ביום כ"ג באלול התש"ף (12 בספטמבר 2020).

עד לכינון אמנת סינגפור, לא היו במשפט הבין-לאומי כללים לאכיפת הסדרי גישור בין-לאומיים. לפיכך, הסדרים אלה נאכפו במדינות השונות כאילו היו חוזים רגילים, כלומר בלא תנאים מועדפים לאכיפה ובכפוף למכלול הגנות ומגבלות מכוח דיני החוזים המדינתיים. מצב זה יצר חוסר ודאות באשר ליכולת לאכוף הסדרי גישור בין-לאומיים, דבר שפגע במוטיבציה לבחירת נתיב זה לשם פתרון סכסוכים בין צדדים לסכסוכים בין-לאומיים בעניינים מסחריים.

אמנת סינגפור נועדה לתת פתרון למצב המתואר לעיל על ידי קביעת מסלול ייחודי ומהיר לאכיפת הסדרי גישור בין-לאומיים בבתי המשפט במדינות החברות באמנה. בכך, משווה האמנה את מעמד המשפטי של הסדרי גישור בין-לאומיים לזה של פסקי בורות בין-לאומיים, שלגביהם קבוע מנגנון הכרה ואכיפה באמנת ניו-יורק בדבר הכרתם ואכיפתם של פסקי בורות חוץ (נפתחה לחתימה ב-1958), אשר אושררה ונכנסה לתוקף לגבי ישראל ב-1959 (להלן – אמנת ניו-יורק). באופן זה מעודדת אמנת סינגפור את השימוש בגישור לצורך יישוב סכסוכים חוצי גבולות כשמדובר בעסקאות מסחריות בין-לאומיות, לצד מנגנונים אחרים שנעשה בהם שימוש לצורך יישוב סכסוכים. עיגונה של האמנה בדיון הישראלי, באמצעות התיקון המוצע בזה לחוק בתי המשפט [נוסח

¹ ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשפ"ב, עמ' 700.

(2) המדינה שבה מצוי מקום העסקים של בעלי הדין אינה אחת מאלה:

(א) המדינה שבה מתבצע או נועד להתבצע חלק ניכר מהחובות;
לפי הסדר הגישור;

(ב) המדינה בעלת הקשר ההדוק ביותר לנושא הסדר הגישור;

(2) אחרי סעיף קטן (ח) יבוא:

"(ט) בקשה להכריז על הסדר גישור בין-לאומי שחלה עליו אמנה בין-לאומית שישראל צד לה, כאכף, או בקשה להכיר בהסדר כאמור כטענת הגנה בהליך לפני בית משפט, תוגש ותידון בהתאם להוראות האמנה האמורה ובכפוף להן"

תיקון סעיף 108

2. בסעיף 108(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (1) יבוא:

"(א1) סדרי דין לשם ביצוע אמנה כאמור בסעיף 79(גט)";

ד ב ר י ה ס ב ר

ישראל לגביה. בכל הקשור לאמנת סינגפור, פירוט על אודות ההסתייגויות האמורות יופיע באתר האינטרנט של ועדת ארגון האומות המאוחדות למשפט בין-לאומי מסחרי (UNCITRAL) בכתובת:

https://uncitral.un.org/en/texts/mediation/conventions/international_settlement_agreements/status/

כאמור, נכון להיום, האמנה הרלוונטית לנושא הסדרי גישור בין-לאומיים היא אמנת סינגפור, והתיקון המוצע בהצעת חוק זו נועד, בראש ובראשונה, לאפשר את הצטרפותה של ישראל אליה. בהתאם לכך, בכוונת משרד המשפטים לקדם, לאחר השלמת הליך חקיקת החוק המוצע, התקנת תקנות לביצועה של אמנת סינגפור, אשר יסדירו, בין השאר, את אופן הגשת הבקשה לאכיפה של הסדר גישור בין-לאומי או להכרה בהסדר כאמור כטענת ההגנה בבתי משפט בישראל, ואת העילות לסירוב לביצוע בקשה כאמור, כפי שהן מעוגנות באמנה.

הצעת החוק פורסמה בעבר בהצעות חוק הממשלה – 1534, מיום ח' באייר התשפ"ב (9 במאי 2022), ומכיוון שלא עברה קריאה ראשונה בכנסת ה-24, לא ניתן להחיל עליה כעת דין רציפות, והיא מתפרסמת בשנית, בשינויים קלים.

נמצאים במדינות שונות, ובעניין זה מוצעות הוראות לקביעת מקום העסקים כאמור לעניין בעל דין שיש לו יותר ממקום עסקים אחד או שאין לו מקום עסקים; והשני, כאשר המדינה שבה מצוי מקום העסקים של הצדדים להסדר הגישור, אינה המדינה שבה מתבצע או נועד להתבצע חלק ניכר מהחובות לפי הסדר הגישור, או שאינה המדינה שלה הקשר ההדוק ביותר לסכסוך שהסדר הגישור בא ליישב.

בסעיף קטן (ט) כנוסחו המוצע, מוצע לקבוע שהגשה של בקשה להכרזה על הסדר גישור בין-לאומי שחלה עליו אמנה בין-לאומית שישראל צד לה, כאכף ובריתוק של פסק דין, או בקשה להכיר בהסדר כאמור כטענת הגנה בהליך לפני בית משפט, וכן הדיון בבקשה כאמור, ייעשו בהתאם להוראות האמנה ובכפוף להן. כמו כן ובהתאם לכך שמוצע, בסעיף 2 להצעת החוק, להסמיך את שר המשפטים לקבוע בתקנות הוראות לעניין סדרי דין הנדרשות לצורך ביצוע האמנה, הרי שהדיון בבקשות אלה יתנהל גם בהתאם לתקנות כאמור שיתקנו.

אמנות בין-לאומיות מאפשרות לעיתים למדינות להסתייג מתחולתן של הוראות מסוימות. בהתאם לכך, ההפניה בסעיף קטן (ט) כנוסחו המוצע להוראות האמנה, מגלמת בתוכה גם את ההסתייגויות שהגשה (או שתגיש)

